

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3936/2536

ธนาคาร เอเซีย จำกัด

นาง ชไมพร พานิชวัตร

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาย สัมพันธ์ นิเวศน์

กับพวก ฯลฯ

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 144, มาตรา 145

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ในคดีก่อน ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ผู้คัดค้านดำเนินการโอนที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทแต่คดีนี้ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านถอนการยึดบ้านพิพาทโดยกล่าวอ้างว่า บ้านพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ทั้งสองคดีมิได้มีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกัน คำร้องขอของผู้ร้องทั้งสี่ในคดีนี้ จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลอันเกี่ยวกับคดีที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153แต่ที่ผู้ร้องทั้งสี่กับผู้คัดค้านเป็นคู่ความเดียวกันในคดีก่อนและทั้งสองคดีก็พิพาทกันในมูลกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทเดียวกัน การที่ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านโอนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านในคดีก่อน เท่ากับยอมรับว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อศาลชั้น

ต้นวินิจฉัยให้ยกคำร้องในส่วนนี้ และผู้ร้องทั้งสองได้อุทธรณ์ คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นในคดีก่อนจึงผูกพันผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้าน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลในคดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ของผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ผู้คัดค้านเพิกถอนการยึดได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้อง ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นมีได้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวเกี่ยวพันกัน โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกัน หากได้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันจะเป็นการสะดวก จึงให้พิจารณาพิพากษารวมกัน

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามไว้เด็ดขาด และต่อมาได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลายกับมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไว้เด็ดขาด โจทก์นำผู้คัดค้านไปทำการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 อันได้แก่ที่ดินพร้อมอาคาร 9 หลัง ทรัพย์ที่ถูกยึดดังกล่าวมีบ้านที่ผู้ร้องทั้งสองอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย ผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นคัดค้านการยึดทรัพย์ต่อผู้คัดค้านผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีคำสั่งไม่ให้ถอนการยึด โดยให้เหตุผลว่าบ้านพิพาทเป็นทรัพย์สินของจำเลยในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ได้

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอมีใจความทำนองเดียวกันว่า ผู้ร้องทั้งสองได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในที่ดินซึ่งผู้ร้องทั้งสองมีสิทธิครอบครองในฐานะ

ผู้จะซื้อ ผู้ร้องทั้งสี่ได้ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว บ้านพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ไว้เด็ดขาด จึงมิใช่ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ในคดีล้มละลาย อันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดบ้านพิพาทของผู้ร้องทั้งสี่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านมีใจความทำนองเดียวกันว่า ผู้ร้องทั้งสี่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ปลูกบ้านพิพาทกับจำเลยที่ 1 โดยในสัญญาดกลงว่าจะชำระราคาให้แล้วเสร็จในวันโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวที่ดินจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ดังนั้น บ้านพิพาทจึงเป็นส่วนควบของที่ดินนั้น ส่วนการปลูกสร้างบ้านตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวนั้น วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานของจำเลยที่ 1 ทั้งหมด บ้านพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างจนกว่าจะมีการส่งมอบและชำระราคาค่าบ้านครบถ้วน ต่อมาผู้ร้องทั้งสี่ได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ปฏิบัติตามสัญญาผู้คัดค้านเห็นว่าการปฏิบัติตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จึงยกคำร้อง ผู้ร้องทั้งสี่จึงยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของผู้คัดค้านต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีอยู่ระหว่างผู้ร้องทั้งสี่ฎีกาและผู้ร้องทั้งสี่ได้มายื่นคำคัดค้านต่อผู้คัดค้านขอให้ปล่อยบ้านพิพาทที่ยึด ผู้คัดค้านจึงยกคำคัดค้านของผู้ร้องทั้งสี่อีกครั้งหนึ่ง ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสี่

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอทั้งสี่สำนวนแล้ววินิจฉัยทำนองเดียวกันว่า บ้านพิพาทเป็นส่วนควบของที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 เมื่อผู้ร้องทั้งสี่ยังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทให้ถูกต้อง จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ส่งมอบบ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่จึงยื่นคำร้องขัดทรัพย์ไม่ได้ นอกจากนี้การยื่นคำร้องขอของผู้ร้องทั้งสี่ในคดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอัน

เกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 พินิจฉัยยกคำร้องขอทั้งสี่สำนวน

ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้เป็นประการแรกคือ ผู้ร้องทั้งสี่
ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วหรือ
ไม่ ที่ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอย่างเดียวกันว่า คดีก่อนศาลมีได้มีคำ
วินิจฉัยว่าบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องทั้งสี่หรือไม่ ส่วนในคดีนี้มีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยชี้ขาดว่าบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องทั้งสี่หรือไม่อันจะมีผลให้วินิจฉัยต่อไปว่าผู้
ร้องทั้งสี่มีสิทธิขอให้ถอนการยึดบ้านพิพาทได้หรือไม่ และประเด็นที่ว่าผู้คัดค้านมี
สิทธิปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านแทนจำเลยที่ 1 ในคดีก่อนได้
ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว เพราะผู้ร้องทั้งสี่ไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้
ดังนั้น การที่ผู้ร้องทั้งสี่ขอให้ผู้คัดค้านถอนการยึดบ้านพิพาทในคดีนี้จึงไม่เป็นการต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ประกอบกับพระราช
บัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 แต่อย่างใดนั้น เห็นว่าในคดีก่อน ผู้ร้อง
ทั้งสี่ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีคำสั่งกลับคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านโดยขอให้ผู้
คัดค้านดำเนินการโอนที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาท ซึ่งผู้คัดค้านได้ใช้สิทธิตามมาตรา 122
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ปฏิเสธสัญญาดังกล่าว แต่คดีนี้ ผู้ร้องทั้งสี่
ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านถอนการยึดบ้านพิพาทโดยกล่าวอ้างว่า บ้านพิพาทตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมี

คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ทั้งสองคดีมิได้มีประเด็นข้อพิพาท
อย่างเดียวกัน คำร้องขอของผู้ร้องทั้งสี่ในคดีนี้จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณา
ในศาลอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว อันต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 153 แต่การที่ผู้ร้องทั้งสี่กับผู้คัดค้านเป็นคู่ความเดียวกันในคดี
ก่อนด้วย และทั้งสองคดีก็พิพาทกันในมูลกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทอันเดียวกัน ในคดี
ก่อนผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านโอนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ตามสัญญาว่า
จ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทเท่ากับเป็นการยอมรับว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อ
ศาลชั้นต้นในคดีก่อนวินิจฉัยให้ยกคำร้องในส่วนนี้ของผู้ร้องทั้งสี่ และผู้ร้องทั้งสี่มิได้
อุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นในคดีก่อนจึงผูกพันผู้ร้องทั้งสี่และผู้คัดค้านตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลในคดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่า บ้านพิพาทเป็น
ของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ของผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ผู้คัดค้านเพิก
ถอนการยึดได้ ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสี่นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ